行政院開放政府國家行動方案推動小組第 12 次會議

逐字稿

一、時間：113 年 9 月 26 日（星期四）下午 3 時 30 分

二、地點：國家發展委員會 610 會議室

三、主持人：黃共同召集人彥男、嚴共同召集人婉玲

嚴共同召集人婉玲

因為主席還沒有到，為了不耽誤大家的時間，我們是不是就依照議程開始會議，直接進入第二點「歷次會議結論辦理情形」，請國家發展委員會報告。

國發會社發處

（詳會議資料「歷次會議結論辦理情形」）

嚴共同召集人婉玲

非常感謝幕僚機關的報告，想先請問各位委員及機關代表，對於上述提出來的 5 項會議結論，建議都是解除列管，有沒有任何意見要提出來說明？

（委員皆無意見）

沒有的話，我們是不是就依列管建議，就是這五項事項都解除列管？好，謝謝各位。接下來我們就進到下一個討論事項，是不是請幕僚機關來報告？

國發會社發處

（詳會議資料報告事項—「臺灣開放政府國家行動方案（2021-2024）」推動成果」）

嚴共同召集人婉玲

感謝幕僚機關的報告，根據剛剛的報告內容，我們看到很多的數字，關於 2021 年到 2024 年臺灣開放政府國家行動方案推動成果，各位委員或是機關代表有沒有什麼要提出異議，或者是有問題要討論的，或者有什麼數字是可能想看到沒有看到，可以提出來的？

林委員志潔

感謝幕僚同仁做的報告，也謝謝主席跟各位先進。我剛剛聽到關於洗錢防制，我覺得其實還有一點也可以納入我們的開放政府執行成果，就是關於第三方支付，數發部產業署其實在過去這一兩年裡面有做第三方支付的服務機構服務能量登錄，這件事情非常重要，因為現在很多的洗錢其實並不是透過傳統的金融機構來做，而第三方支付的篩選以及能量登錄，其實有助於金流的透明，也有助於防範犯罪的洗錢，如果我們在開放政府的成效上面呈現，我覺得這應該也可以算是，以上供參，謝謝！

嚴共同召集人婉玲

謝謝林志潔委員的建議，這一點幕僚機關應該會再列入今天的會議紀錄裡面，謝謝！

不曉得還有沒有其他線上的委員或是現場的委員有任何的建議或者是提議要提出來？

曾委員更瑩

我只是想要請教一下，因為剛剛在執行成果裡面有提到完成個人資料保護法修正，我想問一下這個意思是不是就是上一次修正，關於要設個資保護委員會還有提高罰則？是不是指這兩個修正？

個人資料保護委員會籌備處鄭副主任其昀

個人資料保護委員會籌備處謝謝曾委員的垂詢。其實個資法修法是一個漫長要努力的過程。誠如剛剛曾委員提到的，我們去年其實已經推動完成了個人資料保護委員會將來要成立的法源依據，在個資法第 48 條也有提高裁罰額度，以促請公司加強個人資料保護。未來我們還是會持續推動各項個人資料保護的措施，等一下在後面的討論事項，可以看到我們也會有一些承諾，以上報告。

嚴共同召集人婉玲

謝謝個資辦的回覆，不曉得還有沒有其他的問題或是建議要提出來？

沒有的話，我們是不是就往下進入到第四項的討論事項，新階段臺灣開放政府國家行動方案 2025 年到 2028 年承諾事項提案徵集情形及後續推動作業，請幕僚機關報告，謝謝！

國發會社發處

（詳會議資料討論事項—新階段「臺灣開放政府國家行動方案（2025-2028）」承諾事項提案徵集情形及後續推動作業）

嚴共同召集人婉玲

謝謝幕僚機關的報告。因為這是一個討論事項，所以還是要請各位踴躍發言。但我想先確認一下，就是我們有7個確定的提案，那3個備選方案是今天有要決定哪一些要列入嗎？今天有需要做出這個決定嗎？

也要請各位委員可以協助我們一起來想一下，我們是不是先就剛剛幕僚機關說明的部分，如果有問題是不是可以先提出來，先就說明還有不清楚的部分，我們先提出來討論，包括這些併同的事項是不是目前就是這樣子併，是根據上次諮詢會議的結論來處理的，大家有沒有其他不確定現在併的情況怎麼樣，或者是比較細節的情況要問。

像我這邊就有一個問題是，剛好在這段時間我有碰到一個數發部的同仁，他在跟我聊這個事情的時候有提到，數發部上次提蠻多案子，而且是不同科，那現在如果不同科的案子併在一起，接下來要怎麼辦？像這一類的問題也許會再有幾個，同一個部會之前是不同提案，現在併起來處理的話，不曉得部會是不是已經有一個好的提案合併方式？還是改交給同一個科來處理其他的提案嗎？這個是剛好前陣子我碰到有同仁在跟我提問，我說我也不知道這個情況，不知道誰可以協助回答？

黃共同召集人彥男

我是數發部部長，剛才講到這個第三個承諾事項，我們有個多元創新司就是負責這個，所以應該就由他們統籌以後在承諾事項裡面去完成，目前是這樣。

嚴共同召集人婉玲

謝謝部長的回答，其實這個就是合併過程中會遇到的問題，也提出來讓大家瞭解一下應該會是什麼樣的情況。不曉得針對合併後的提案有沒有什麼問題？不

然我們就要進到備選提案是不是要成為正式提案的討論。先就合併的部分，有嗎？線上的委員或者是現場的委員？

曾委員更瑩

我想請教一下，關於個資保護委員會的提案，看起來內容是比較針對當事人權利的保護方面，但因為從簡報上看起來，又包括了政府大型資料庫利用的透明度，我想問一下這個範圍有沒有包括到個資的去識別化或是匿名化的部分？或者純粹只有關於當事人權利的保護？因為這兩個面向不太一樣，所以我想確認一下。

個人資料保護委員會籌備處鄭副主任其昀

曾委員，謝謝您的提問。這個其實是台權會的提案，在提案裡面是沒有提到去識別化的事項，提案內容主要著重對於政府資訊的公開。但是因為其中有部分會涉及到個資法的議題，所以我們願意就其中涉及個資法議題的部分繼續推動，當然去識別化我們還是很重視，我們會另外研究。

嚴共同召集人婉玲

這邊補充說明一下，因為其實今天都還是在討論提案內容，但最後的承諾事項其實就是接下來兩個月機關要去處理的，如果委員覺得還有需要再注意的，可以在這個過程中跟機關提醒，如果我們要處理相關的議題，有沒有機會或者是如果適合放進來同一個議題，其實是可以進入討論的。就前面的7個提案，還有沒有其他的問題想要提出來，或者是有建議想要提出來的？

中央選舉委員會張處長玳綺

我是中選會的代表，有關本會的提案是第6點，提供申請候選人更多元之申報管道及提供民眾查詢財產申報資料—建置公職候選人財產申報系統。我們經過上次會議後有檢討，我們認為原來的提案跟開放政府的核心精神比較不符合，因為我們看到會議議程所附的開放政府國家行動方案的推動運作規範有提到，承諾事項應具開創性、前瞻性、挑戰性，而且要能夠展現開放政府的企圖心。

我們檢討了原來的提案後發現，公職人員財產申報法第6條有關候選人財產申報資料應該由各級選委會上網公告的規定，是從108年開始修訂，所以本會自108年起就辦理定期選舉、補選上網公告候選人的財產申報資料。另外，112年我們為什麼會建置這個系統，是參酌各界的建議，基於公職候選人財產申報的數位化可以便利候選人申報財產資料，所以我們規劃了財產申報系統，也已經進行系統開發，預定在113年11月30日前完成。

因為上網公告候選人的財產申報資料，提供民眾查詢，是本會的例行性業務，所以我們認為這個承諾事項可能跟開放政府的精神不盡符合，希望能夠撤案，以上報告。

嚴共同召集人婉玲

我試著釐清中選會的建議是，因為這件事是你們本來就在做的事情，但因為我們還是希望開放政府是一個公私協力的過程，你們會覺得這樣的提案內容可能沒有辦法做到公私協力，所以希望可以申請撤案，是這樣子嗎？我們是不是就中選會提出來的這個部分進行討論。不曉得線上的委員及現場的委員對於中選會希望第6案可以撤案，有沒有什麼樣的想法或是意見要發表？

國發會社發處張處長富林

主席，本案需要請中選會張處長進一步說明，因為此案是由中選會自己提的，以當時提案訴求，提案名稱是最主要初衷，除了提供申請人填報管道之外也要提供民眾查詢，這確實是有涉及到開放政府的精神，如果照剛剛中選會補充論述而言，事實上是有關的。

現在中選會基於整個業務運作的考量，認為本案屬於經常性業務，可能沒有直接涉及到需相關民眾討論的必要，在論述上可能需要中選會再講清楚，如果今天委員們也都能接受的話，當然可以撤案處理，如果委員們還有不同意見，我們建議還是要稍微做討論。

中央選舉委員會張處長玳綺

謝謝社會發展處給我們的建議，的確誠如剛剛先進所言的，我們想要表達的就是其實公職候選人財產申報的上網公告一直都是我們例行性的業務，本來就有在做，剛剛提到比較希望能夠數位化的部分，我們後來也在檢討，因為現行公職人員財產申報法規定，候選人申報的財產資料上網公開只有一年期限，申報資料公開一年就要依法撤掉，系統建置後固然會便利候選人申報，但是否要在這個限制規定下，就申報資料再予數位化，這部分我們內部會再行研議。

另外我再補充，公職候選人財產申報系統的使用對象是公職候選人，系統已經進行開發，即將於 11 月底完成，可能比較沒有公私協力討論的空間。

嚴共同召集人婉玲

感謝處長的建議跟中選會的補充說明，不曉得其他委員就這個提案有沒有什麼樣的討論要提出來？線上的委員就這案有任何的想法要提出的嗎？

如果其他委員沒有意見，我們是不是可以做成決議，請中選會補充說明為什麼他們覺得要撤案，但說明的理由不是因為跟開放政府的精神不符，而是說明這

個是本來的例行事項，所以你們決定可以自己做就好，這個再麻煩你們補一段說明。那我們是不是可以在這裡就做成決議，讓中選會的第 6 案撤案呢？

（委員皆無異議）

如果大家都沒有不同意見，是不是我們就這樣決議通過？剩下的其他 6 案有沒有其他委員有意見？

法務部徐委員錫祥

提案的第 2 案資訊自主，裡面有併同網路透明定期公開政府機關調取網路使用者個資，因為網路使用者的資料調取方式很多，包括我們函調或者是聲請搜索票為之，也有用電子郵件制式表格調閱。目前沒有統計調取網路使用者資料的統一機制，因為其中有一部分是涉及到犯罪偵查，這個案件數量非常多，單以臺高檢跟刑事警察局向 Meta 和 LINE 調取的件數為例，每個月平均是 1,086 件，最近一年跟這兩個單位調取的件數就已經上萬件。

如果要定期公開政府機關請求網路個資的統計資料，要耗費很多的勞力跟時間彙整統計的資料，關於犯罪偵查的網路使用者資料調取，各機關內部都有內稽內控的制度，甚至於調取特定資料還要經過法官核准，且具體個案如果起訴到法院，法官也會審視證據資料的證據能力，是否有需要建置統計調取網路使用者資料之統一機制，請斟酌。

嚴共同召集人婉玲

謝謝法務部次長的意見，不曉得就這一點希望變動的內容，委員們有沒有任何的討論？因為這個是台權會的提案，今天現場沒有代表可以做說明，我們是不是先就剛剛委員提出來的法務部的顧慮先進行討論呢？法務部有沒有具體的做法？希望可以怎麼調整這個提案內容？

法務部徐委員錫祥

這個統計資料我們沒有辦法這樣去做，我們一個月就一千多件，如果叫我們每個月都去統計，舉例其中 Meta 和 LINE 一個月就一千多件，近一年就上萬件，變成要派一組人而且每個機關都派很多人每天在查數字還有個資，有時候對於犯罪偵查來講，就是額外的負擔，我想這個部分是希望不要這樣做。

嚴共同召集人婉玲

不過我也再說明一下，因為這個是民間提案的內容，承諾事項有沒有需要照案全收，其實是可以斟酌的，這個就是接下來 10 月跟 11 月各機關在處理的時候要去跟民間做溝通，譬如說召開承諾事項的討論會議時，跟利害關係人之間的溝通，法務部就可以針對你們的困難去跟台權會做說明跟討論，所以聽起來其實委員並沒有要撤案，只是說就這一點你們覺得會有實施上的困難，是不是可以在發展承諾方案的時候進行利害關係人溝通，然後取得一個大家都可以的共識？

（法務部徐委員錫祥無異議）

好，謝謝委員。

教育部廖司長高賢

我是廖高賢，代理林騰蛟委員出席，8 月 13 日有召開過諮詢會議，諮詢會議在分類的過程當中，有一些是部屬機關針對既有的業務進行推動，教育部在本案裡被列為擬承諾的事項，是有關於大學校務資訊公開。跟各位委員還有各部會代表說明，依現行大學法、私立學校法還有專科學校法對於學校的規範，係要求學校的資訊應該以公開為主動、公開為原則，所以在各校的網頁或者是專案的專屬網站上面，都會去揭露相關的訊息。

當初教育部的提案是針對註冊率的部分，而目前在校務資訊公開，其實對外界學生或者是老師了解相關系所情形，以及教育部在做政策決定要不要核給學校

招生名額，或者是後續的一些獎補助都有掌握，根據註冊率來了解系所經營的狀況。在此要跟各位委員說明的是，其實校務資訊公開是本部從105年開始就辦理的既有規劃，而且每年都有公布，這項公布確實有助教育部掌握學校情形，例如近期4所學校名額沒有回流，我們都可以從註冊率裡頭去看出來到底有沒有真實回流。

所以教育部在配合資訊公開方面，在校務資訊公開這個項目一直都有配合相關的政策。由於這個項目算是教育部已經是例行性，而且跟公私立大學都有協作，甚至要開放的項目都有跟相關的教師團體、大學校園、協進會、學生團體、家長團體進行交流。所以是不是容許我們，因為是屬於教育部的例行性業務，可以同意撤案？

嚴共同召集人婉玲

謝謝教育部代表提出來的這個建議，就是教育部也覺得他們提出來的這個提案內容其實是他們例行的業務範疇，雖然說它的精神確實符合開放政府的目標，但是因為本來就在做了，是不是有必要繼續列在承諾事項裡面，希望可以提請討論。不曉得委員們覺得就這個提案的撤案，可行性如何？

劉委員嘉凱

這是一個原則性的問題，第一個是這些案子是進行中的各部會計畫？還是自己覺得跟開放政府這個主題距離比較遠？我相信這些政策都是好的政策，只是過程中能不能夠借力於公私協力這樣的機制，讓整件事情的思考更周延，或者做法更符合社會期待，如果有這個需求的話，可能就可以列進來。

比方說中選會的案子，我看了一下財產申報系統，確實有啊，可以查每個人的資料，但全部都是掃描檔，這個跟開放資料的機器可讀格式……已經 2024 年了，

這樣還有點遠嘛！我知道有一些執行上的困難，預算也有限，但是怎麼往開放政府的資料標準前進，可能就是一個大家一起討論思考的方向。

我再舉例，以這個題目來講，雖然是一個既行的議題，大學的校務研究（Institutional Research, IR）也做很多年了，做出了什麼樣的影響？社會上一般人並不知道，可能各學校都有 IR 的分析，這些事情怎樣能夠回饋到學校的經營或是到學校的 USR（大學社會責任），這些都是可以再著墨的地方。所以即使是既行業務，也有可能可以再重新列入考量。

嚴共同召集人婉玲

謝謝劉委員的建議，他確實點出了我們現在在討論的這個案子到底要不要放進開放政府的承諾事項裡面，很重要的一點就是，其實大部分部會提上來的案子確實都是本來就在做的事情，只是有沒有機會透過進入開放政府的承諾事項裡面，打開更多在這個事項上公私協力的可能，這才是最關鍵，也是剛剛劉委員一直在提的。

就這個案子來看，教育部有沒有機會在這件事情裡面提出更多可以跟民間一起協力，不管是研究或是努力的方向，就會是它是不是一個好的開放政府的承諾事項我們該考慮的事情。不曉得就這一點，教育部要不要進行回應呢？

教育部廖司長高賢

根據我的了解，當初教育部的提案是針對註冊率的部分，各個學校的註冊率誠如剛才劉委員所說的，有一些 IR，本部其實都有在跟學校還有各界在討論，至於到底之後是用什麼樣的方式來呈現相關的數據，這個是後續我們教育部可以努力的地方。

當初教育部的提案是鎖定在註冊率，這個從 105 年開始，各個學校的註冊率到系所的註冊率，其實都可以查詢得到，各位可以看到之前的提案內容是鎖定在註

冊率，我剛才有講過對教育部其實也是蠻有用的，因為教育部從註冊率就可以看學校的招生狀況，也可以看得出來學校是否有回流。所以本部這一次回應媒體，其實都是根據註冊率的公告。

如果當初只是鎖定在註冊率而被提案的話，我建議是否容許教育部可以予以撤案，也請其他委員予以支持。

嚴共同召集人婉玲

謝謝教育部的補充說明，不曉得其他委員有沒有意見？

國發會社發處張處長富林

報告主席，這邊跟教育部做一個建議，因為以上一次開放政府的承諾事項達成情形，教育部的表現非常績優，國外的 IRM 也都肯定。開放政府的推動，基本原則是盡量往開放政府的透明、涵容、課責精神去努力，對外的話，我們下一步若要參與國際，也需有一些正面的成果。

司長剛剛提到當時對於提案的問題界定是在註冊率，可是看提案內容並不只限於註冊率，事實上大專校院校務資訊的公開，某種程度對青年或是對社會來講，開放資料的運用也是蠻正面的成果，我們建議教育部可以就這個部分再做進一步的研議，看能不能回到教育部召開的利害關係人會議再討論，包括跟相關的利害關係人去談的時候比較清楚。

剛剛司長提到的都是團體代表，是不是能考量，實質上的利害關係人的意見表達融入，如果這樣大家都認可，屆時就可以在利害關係人的會議裡面做成撤案的決議。

今天這個會場上每個委員有不同的專業，會議上應該是做大體政策方向的範疇界定，細部的討論要回到多元利害關係人的會議，比較有實質意義，這樣也比

較能彰顯承諾事項的形成是有達到多元利害關係人的參與，同時也呈現方案的內容可能更符合 OGP 標準，以上是我們的建議。

嚴共同召集人婉玲

謝謝幕僚機關的建議，其實我也想要建議教育部，剛剛報告事項裡面也有提到，在 2022 年做的行動方案檢視報告裡面，包括青年政策參與，將開放政府觀念納入公民與社會課程與教學推動範圍，強化教師增能，這些其實都是教育部在上一個階段，就是我們這一次的這4年裡面做出來，也很讓獨立研究員肯定的事項。

我們也會期待教育部既然在上一期的行動計畫裡面有這麼好的表現，這次是不是有可能不要缺席，但不一定要用這樣的案子，是不是可以先不撤案，但是在利害關係人的討論裡面納入更多的可能性，然後提出一個教育部也覺得想做的事情，而且是經過利害關係人會議決定的，如果跟提案內容沒有完全相符，應該是沒有問題的。

我們還是很期待教育部可以提出一個再次讓我們覺得：教育部就是可以提出這麼有前瞻性的承諾案。謝謝！

教育部廖司長高賢

先謝謝共同召集人對於教育部的肯定，但是我們的顧慮在於兩個層面。因為這個行動方案是從2025年接下來四年的工作計畫，而教育部的校務資訊公開從105年就開始推動了。若定案承諾要進行大學校務資訊公開，可是這項業務卻是從105 年就已經開始辦理。

而且我們相關利害關係人在當初設定註冊率的時候，其實都有不斷的溝通，包括學生個人也可以表達意見，不只是團體，所以這個部分如果我們把它列為承諾事項，可是事實上是教育部已經在做，而且已經行之有年的事情，再去讓行

政院對外公告這是我們行政院團隊要做新的事情，我想請國發會考量，是否會有外界質疑本項不是新的政策或新的承諾事項。

國發會社發處張處長富林

教育部青年署這邊還有涉及到青年諮詢委員會，在上次的行政院青年諮詢委員會議，院長也特別強調青年的意見導入也很重要，剛好教育部有這個機會，建議可以考慮在利害關係人的會議上，把青年諮詢委員邀請進來，也許會有更好的、不同的意見激發與交流。

教育部廖司長高賢

對於註冊率的公告，或是校務資訊的公告，其實我們都有納入行政院的青諮會，或是青年署的青諮會等相關會議討論，所以這個議題才會從105年以來得以順利進行，原因就是各界對於註冊率相關的公告都有高度的共識。所以國發會所建議的，其實都是我們已經有在做的。在此提請委員審酌，原則上尊重委員的決議。

嚴共同召集人婉玲

有沒有委員要就這個案子提出您的想法？剛剛的幾個爭點，第一個就是教育部認為這個提案內容是他們的例行業務，不適合作為承諾事項。但國發會的建議是有無可能在利害關係人的溝通會議打開更多元的討論，甚至把不同的、但也屬於教育部可以承諾範圍內的事項提出來討論，也許就有機會成為新的承諾事項。但也有可能，在經過討論之後，大家確實覺得這案並不適宜成為承諾事項，所以在利害關係人的溝通會議做成決議之後，我們還是會接受這樣的結論。

這樣教育部是不是可以接受呢？我們還是期待這個案子有機會進到利害關係人的溝通會議，但我們知道也有可能是在會議裡面確實被認為不適合作為承諾事

項，但如果在會議中有更多新的想法提出來，我們也會很樂意見到。不曉得各位覺得這樣子的決議內容是否可行？

教育部廖司長高賢

是否可以讓教育部有條件式的列為提案，我們也在10月跟11月遵照剛才國發會的建議，因為青諮會其實也已經討論過很多次這樣的議題了，可以調出來參閱，這個都是公開資訊，因為我們青諮會討論的議題都有上網公告。是否就誠如剛才共同召集人所說，若屆時本部討論之後，針對註冊率的這個部分，還是容許我們有撤案的可能？

嚴共同召集人婉玲

是不是各位委員可以就剛剛這個部分同意做成決議，就是請教育部繼續往下到下一個階段，承諾事項的準備階段。但是我們接受有可能他們會提出新的提案，或是覺得這個不適合作為承諾事項。

（委員皆無異議）

如果沒有的話，那我們是不是就以此作為決議，謝謝！

關於前幾案的提案討論，是否還有其他要提出來發言的？沒有的話，我們就進到備選提案。

備選提案的部分，我們是希望一案一案討論要不要入選嗎？還是大家的想法是？我們是不是就一案一案來請大家確認？其實這個備選提案應該是各部會在整理過後新提出來的一些內容，那我們是不是先從第一案開始？

內政部宗教及禮制司羅副司長素娟

內政部代表說明，先就我們提的執行宗教團體財務透明的相關政策這個提案來說。其實本部是延續前階段有提過這樣的提案，但建議新的階段不要再納入，也是希望能夠同意撤案，主要考量的理由是因為前階段承諾事項我們是執行宗教團體財務透明的相關政策，解決洗錢漏洞，是屬於五大範疇的執行洗錢防制項下的一環，也是配合法務部跟行政院洗防辦辦理洗錢防制的宣導。但新階段的承諾事項提案並沒有洗錢防制的範疇，所以本部建議不要列入。

實務上其實本部也持續配合國家洗錢防制政策，對於全國性宗教財團法人進行洗錢及打擊資恐的風險評估，對於宗教財團法人財務運作妥為監督，配合國家洗錢及資恐防制組織 FATF 的相關規定，所以它也不會造成洗錢及資恐防制的漏洞。

另外其實促進宗教團體財團財務透明化也是列為本部經常性的業務重點，相關工作其實也需要循序漸進，逐步來執行，所以我們在做法上其實都是先輔導宗教團體內部財務制度健全，再督促他們依規定申報年度的財務報告，透過外部的稽核以及對政府還有第三方專業公正人士也就是會計師的公開，促使宗教團體的財務透明。

另外在本部的全國宗教資訊網，也會公布這些宗教團體、宗教財團法人跟寺廟有申報財務報告，網站上會註記財務申報的標章，地方政府會把他主管的寺廟或是（宗教）財團法人有申報財務，上傳到全國宗教資訊網，提供民眾查詢。

至於新階段承諾事項的內容，會議資料有提到建議要由機關與利害關係人共同研訂短、中、長期的成果型衡量指標，事實上本部現階段也沒有進一步的執行做法，而且在宗教專法還沒有訂定完備前，相關財務公開的界限怎麼樣做才比較妥適，其實也是有很多爭議。所以實務上我們現在能做的，都是以輔導、鼓勵宗教團體來做一些財務健全、透明的部分。所以我們是建議這個案子不要列入新階段的提案承諾事項，建議撤案。

嚴共同召集人婉玲

謝謝內政部的說明，不曉得委員們對於內政部剛剛的說明有沒有什麼想要討論？或是內政部確實也覺得這個是他們的例行業務，而且目前想不太到新的做法，所以是不是有可能撤案？

但其實我覺得光是想不太到做法，就有公私協力的可能性，公部門做洗錢防制當然會有公部門的力道跟限制，但是如果這件事情有機會到公私協力的層次，也許民間可以提出更多不同的、更具彈性和可能性的做法。不一定是透過法規的強制執行來做，有可能是透過社會觀念的改變，或是其他各種更活潑、更多元的方式，讓宗教團體感受到民間其實有這樣的期待存在，這個也不是不可能。

不曉得各位委員們、線上的委員們，就這個案子內政部希望可以撤案的說明，有沒有什麼要回應的？

林委員志潔

謝謝主席還有內政部的代表，我想這個會列入備選提案，有個很大的原因是之前我們其實是有預計要做宗教團體法，但是當時把宗教團體排外，正因為排外，所以有必要在監理的力道上面，可能可以利用透明跟開放資料的方式，來做某種程度的公開跟監理，所以是不是有可能還是保留？

但是按照主席剛剛提的，因為宗教團體很多是跟慈善有關，相關的財務其實也是信眾之間很重要的一種奉獻，所以它的財務透明其實也攸關組織的治理跟廉政。如果內政部已經沒有辦法再做到其他的，是不是有可能輔導宗教團體在組織的誠信經營、治理上面多一點心思。

所以我的建議跟主席一樣，我認為在宗教法人跟宗教團體還沒有專法來處理的時候，跟財務相關的透明政策還是要拜託內政部能夠多費心，尤其是在鼓勵私部門，也就是宗教團體某些自律或者是揭露上面，以上，謝謝。

嚴共同召集人婉玲

謝謝林委員的建議。不曉得有沒有其他委員針對內政部要發言？這案是否可以撤案？

曾委員更瑩

我覺得這個案子就像共同召集人說的一樣，在公私協力的成分上面，確實是民間可以協助政府比較多的一塊，比起剛才講的比較嚴肅的提案，這個確實可以發揮，尤其是臺灣民間對於宗教團體有一股熱忱，所以我覺得這是一個很好的公私協作的案例。

如果要撤案的話，我覺得是蠻可惜的，當然我也不想給提案單位壓力，但是就如同剛剛林委員講的，有沒有辦法再透過一些轉化跟改寫，讓這個案子可以留下來。

嚴共同召集人婉玲

還有其他委員要就本案進行發言嗎？或是我們也可以比照教育部的案子，是不是可以請你們至少到利害關係人溝通這一段，然後邀請更多不管是宗教界的代表，或是其他民間代表，在意宗教團體、洗錢防制這件事的代表一起來討論。

如果真的可以討論出一些民間也可以做的事，我們就把它放入承諾事項，但如果討論後發現其實民間能著力的點確實也很有限，也許那個時候我們還有機會來討論是不是就無法列出承諾事項。

內政部宗教及禮制司羅副司長素娟

主席，各位委員，我先回應一下。先回應林志潔委員，因為財團法人法把宗教團體的財團法人排除在外，宗教專法還沒有制定，或宗教團體法還沒制定之前，

其實本部也有訂定相關的監督要點，對於財務的部分，把洗錢防制的相關規範也納進去定期評估。最主要就是宗教團體的財務要能夠透明，基本上宗教團體內部人員要有財務觀念，也要有健全的財務制度。

除了透過會計師去查核以外，也有會計師駐部，財團法人送的財報裡面如果有問題，都有會計師指導，所以就宗教團體本身，如果它的財務制度健全，能夠對內部公開也是一種方式；或者沒有對內部公開，但是它申報給政府機關，就是被查的時候政府機關了解它其實有按正常的財務運作，這也是一種監理的方式。

其實在106年有提過宗教團體法，但是遇到很大的抗爭，主要是我們講到宗教財務公開的時候，其實是希望他們對內部的宗教團體公開，但都還有一些質疑，就是所謂的宗教自由保障，還有到底要公開到什麼樣的程度，政府機關的監理界線在哪裡，其實都還在一些論辯事實上。

今年 10 月份本部有一個宗教信仰與現代法治的研討會，宗教的財務自主跟宗教的財務公開也是一個論文發表的議題，其實我們是希望透過一些研討、座談，讓大家有更多共識。所以是不是請委員考量，其實我們是覺得如果你要找利害關係人，也還是有點困難，就是你找了利害關係人跟宗教團體，他們對這一塊其實本來在認知上就有很大的差距了，我們實務上在業務的推動就有協助宗教團體在做透明化，所以我們還是希望能夠撤案，謝謝。

國發會社發處張處長富林

提醒原來有提案的部會如要撤案宜再做思考，剛剛共同召集人提的解套方案是很好的，至少要經過利害關係人的程序討論，這樣也比較有理由支持程序是真的經過利害關係人討論，這樣可能會比較好一點。

另外，前期的行動方案成果報告，我們也會綜整回報給行政院，因為國外也對方案成果有所肯定，我們將適度建議長官有敘獎的空間。

對於開放政府行動方案，不是像以前大家認知只做管考，而是針對今天提的議案經過公私協力的討論之後，往正向的發展及協助解決問題，然後產生政策的良性、善意的綜效，這才是我們開放政府的精神。就算沒做成，但我們經過程序、討論，至少有兼顧到開放政府參與的精神，這也是回應到總統的政見，我們的施政是有兼顧融入開放政府理念。

嚴共同召集人婉玲

我回頭看了一下，其實就像報告事項，剛剛教育部說要撤的，都是當時被列入符合開放精神，而且具有前瞻性的事項；上一次的執行宗教團體財務透明之相關政策阻絕洗錢漏洞，這個也有被列進去。

既然 10 月你們要辦研討會，那是一個蠻好的利害關係人溝通的機會，可不可以利用那個機會，也許就在這段期間至少開一次利害關係人溝通的會議，然後大家確認過民間著力的點確實不夠多的情況下，我們可以考慮不要列入承諾事項。是不是可以請內政部思考看看這樣的做法是否可行呢？

內政部宗教及禮制司羅副司長素娟

謝謝共同召集人，我們盡量來努力看看，但是希望國發會也給我們一些協助，謝謝。

黃共同召集人彥男

不好意思，因為我剛上任，所以流程上我不是太清楚，不過剛剛聽起來是這樣子，因為包括教育部的案子和備選提案，其實都會需要跟利害關係人溝通，再確定是不是列入承諾事項。我會建議，因為備選提案還有另外兩件，是不是都應該這樣處理，就是都經過至少一個程序？因為今天要委員會這邊馬上投票，

其實很難做決定，因為很多細節不曉得。所以我建議我們不要在這邊投票，而是在開過利害關係人會議，在下次報告的時候再做決定。

嚴共同召集人婉玲

謝謝黃共同召集人的建議。不過，因為我們剛剛討論的都是部會的提案，所以部會有權提出他們想撤案，可是像三案裡面有另外兩案，第二案主要是民間提案，這個我們等一下就直接討論要不要列入正式提案。第三案海委會他們後來應該是有提新的資料上來，請他們報告完之後，確實可以不用今天做成決議。

感謝內政部剛剛的理解，是不是我們至少再多走一個程序，到利害關係人會議溝通，確認真的無法往下走，我們再來撤案？

（內政部宗教及禮制司羅副司長素娟無異議）

謝謝， 那我們是不是就進行第二案的討論，就是政治獻金再透明化，不曉得大家覺得這一案是不是我們就有機會把它列入正式提案的討論，然後進入接下來的承諾事項準備過程呢？

內政部民政司簡簡任視察鈺珒

內政部代表說明，首先我先說明的是在 2021 到 2024 年的承諾事項，政治獻金就已經有列入討論過了，這個提案是由 G0V 的開放政治獻金發起人，王向榮先生所做的建議，這一次建議的內容也在上一次我們邀集民間團體的討論裡面，其實這些議題是有處理過的，但我想，因為很多委員對這個議題可能不是那麼熟悉，所以我還是簡要的提一下我們討論的相關過程。

第一，政治獻金是國人參與政治的體現，政治獻金法在 94 年立法以後，對政黨跟擬參選人事實上是有權利也有義務，也就是說政黨跟擬參選人可以透過政治獻金法收受政治獻金，但是我們也對他們有相當的課責。譬如我們要求設立政

治獻金專戶，建立簿計帳冊，對於捐贈的來源也負有查證義務，同時最後要做申報會計報告書，這都是屬於法定義務。

對於某些政治獻金，事實上是屬於不能捐贈的，譬如跟政府有巨額採購的公司不能捐，外陸港澳不能捐，累計虧損公司不能捐。但如果捐了以後，這些受贈者是有查證義務，也就是說他要去查證是否有這些情形，如果可以返還的，他要趕快返還；如果不能返還的，他要辦理繳庫，如果他又不繳庫，事實上他是受有罰則的，而且甚至於比較重的，譬如說他是收外陸港澳資，是不能返還的，如果未查證且未繳庫的話，是有 5 年的刑期。

也就是說，目前我們對於政治獻金的這些要求，都是要求所謂的事後公開，如果依照王先生所建議的，譬如他希望大額捐贈可以在 48 小時內公布的話，這樣直接公開政治獻金捐贈的結果，是不是等同於免除查證義務？資料的正確性可能也會有疑慮。所以我們認為這樣對公眾監督是不是更有利？其實是有待斟酌的。

又，譬如他建議我們政治獻金平臺是不是可以直接跟第三方支付平臺介接，即時上傳資訊減輕人力的負擔，剛剛跟各位報告過，其實申報義務人有查證義務、返還義務跟繳庫義務，如果介接之後逕為上傳資料，是不是也等同申報義務人可以免責？如果涉及違法，責任的歸屬可能會更具爭議性。

也就是說，我們可能要肯認的是，事前公開有他即時公開的價值，但是會衝擊現行政治獻金申報的運作，可能帶來相應的問題，包括資料正確性沒有辦法確認的可能，會混淆選民的判斷，另外，也可能會削弱對申報義務者的課責，以及在實務上是不是政黨跟擬參選人都有人力，即時負擔這樣的新義務。

我最後要再提出來的是，其實在上一次的承諾事項，我們已經有邀請機關團體來做討論跟說明，我們是不是可以建議把這個寶貴的機會讓給其他主題？懇請委員同意免列備選提案，以上。

嚴共同召集人婉玲

謝謝內政部的說明，但就像我剛剛說的，因為內政部不是提案人，你們原則上就是這個案子的業管單位，謝謝你們的說明。我們也理解這個案子確實目前內政部有其他的考量，但因為不是提案人的情況下，可能沒有辦法讓你們撤案，我們還是必須討論這個案子要不要進到下一個階段，就是進到利害關係人溝通的程序，因為我們看提案內容，他其實也是說提案內容並沒有一定要全數照做，如果內政部確實覺得有窒礙難行之處，是不是可以在溝通過程中去跟提案人或是關心這個議題的團體或是專家討論，如果我們還是希望可以促進政治獻金再透明化，再往前一步發展的話，可能有哪些事情可以做。

所以這一題還是要提請各位委員討論，我們是不是就把它列入正式的提案內容，然後可以往下走這個程序呢？不曉得委員們有沒有要發表意見？有幾位民間委員是希望可以將它納進去，至少可以往下一個程序走。

線上的委員有沒有對這個案子有什麼樣的想法呢？

（委員皆無意見）

如果沒有的話，是不是我們就可以做成決議，希望可以把這個案子列入正式提案，然後往下走到承諾事項，擬定程序。那我們的決議就是這樣，我們進到第三個案子，請海委會來做說明。

海洋委員會劉處長沿汝

海委會就上次提案，就是 GoOcean 的部分，進一步針對問題做更清楚的界定。行政院從109年推動向海致敬政策，賴總統亦宣示要豐富人民的海洋生活，但是我們與水上運動團體討論之後，他們還是認為臺灣的水域依然不夠開放。檢討後，認為有兩個主要的癥結，一個是開放性水域的安全教育，他們覺得是不夠的，這是在民眾的部分；另外一個是海岸管理單位，他們對於水域的開放政策是比較保守的。

因為國海院有開發 GoOcean App，所以我們的承諾事項是認為我們可以建立 GoOcean 的使用說明包，針對海岸管理單位與民眾，讓海岸管理單位可以了解怎麼使用 GoOcean 來彈性調適海岸的開放策略；在民眾宣導的部分，我們也會去補助地方政府或民間團體，在辦理相關活動的時候納入 GoOcean 的介紹及使用說明，來鼓勵民眾在從事海域遊憩的時候，可以先掃一下 GoOcean App，看一下今天的海況到底適不適合下水，以上報告。

嚴共同召集人婉玲

我整理一下，海委會回去討論之後，決定以 GoOcean 這個 App 來做精進，列入開放政府的承諾事項，不曉得就這一點，委員們有沒有其他的想法或建議？線上的委員對於剛剛海委會的報告，有沒有其他的疑問或者是建議要提出的呢？

沒有的話，那我們是不是就可以做成決議，請海委會以剛剛的提案內容再往下進到正式提案，然後進入利害關係人溝通的階段。

討論事項的部分是不是還有沒有討論到的？有任何委員要提出來嗎？

（委員皆無意見）

沒有的話，那我們是不是就進到臨時動議，有臨時動議的提案要提出的嗎？沒有的話，非常感謝各位，我們今天的會議就到這邊結束，謝謝大家。